

1500392-04.2020.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2309772/2020 - DEL.POL.CAJATI, 15174188 - DEL.POL.CAJATI, 1498/20/101 - DEL.POL.CAJATI, 2309772 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISABELA CRISTINA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500392-04.2020.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500392-04.2020.8.26.0570

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2309772/2020 - DEL.POL.CAJATI, 15174188 - DEL.POL.CAJATI, 1498/20/101 - DEL.POL.CAJATI, 2309772 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISABELA CRISTINA DE FRANÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

ISABELA CRISTINA DE FRANÇA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 13 de dezembro de 2020, por volta das 00:00 horas, na Estrada do Guaraú, nº05, próximo a entrada Torre, bairro Inhuguvira, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga/SP, trazia consigo, para fins de venda e entrega a terceiros, 17

(dezesete) gramas de cocaína acondicionadas em 26 (vinte e seis) eppendorfs e 1 porção de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebimento da denúncia, às fls. 77/78.

Resposta à acusação, às fls. 108/109.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório da ré. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 03/04 e laudo pericial de fls. 140/143.

A autoria é certa e recai sobre a ré, com base nos depoimentos colhidos em Juízo.

Os policiais militares relataram que em fiscalização de rotina próximo a um evento de música eletrônica abordaram um veículo ocupado por um grupo de pessoas dentre as quais estava Isabela. Contaram que, indagada, a ré afirmou que trazia entorpecentes em sua bolsa e tinha intenção de vendê-los no evento de música eletrônica.

A acusada, por sua vez, confessou.

Assim, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, as circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis à ré. Por esta razão, fixo a pena-base no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na 2ª fase, deixo de reduzir a pena em razão da confissão, observando o mínimo abstratamente cominado para o delito.

Na 3ª fase, deve ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto o agente é primário e não há provas de que se dedique à atividade criminosa, nem integre organização criminosa. Por esta razão, reduzo a pena em 2/3, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO o réu ISABELA CRISTINA DE FRANÇA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que a ré seja portadora de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

Concedo a ré o direito de recorrer em liberdade.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pela ré.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 16 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA